「교회 전체 리모델링 마스터플랜 수립 및 제2성전 리모델링 추진 방향에 대한 제안서」에 대한 반론서

수신: 교회 리모델링 추진위원회 위원장 및 위원 일동 ｜ **참조**: 당회원 장로 일동
발신: 당회원 장로 ○○○ ｜ **일자**: 2026년 10월 ○○일 ｜ **대상 문서**: 신철우 장로 공식 건의서(2026. 10. 25.)
근거 자료: 경향교회–학교법인 경향학원 「건물 및 시설 이용에 관한 영구약정서」

1. 반론의 취지

건의서가 내세운 가치, 곧 **종합 계획, 재정 건전성, 적법 절차**는 추진위원회도 함께 지키려는 원칙입니다. 그러나 건의서는 ① 아직 의결되지 않은 사안을 '기정사실화'로 단정하고, ② 법률·세무 쟁점을 과장하거나 잘못 이해하여 동역자들에게 **형사책임을 경고**하며, ③ 교회와 학교법인이 이미 체결한 **「건물 및 시설 이용 영구약정서」의 내용을 간과**한 채 교회가 사용하는 시설에 대한 지출을 '증여'·'사유화'의 틀로 해석하고, ④ 결론부에서 '저항'과 '법적 평가'를 예고하는 위협적 표현으로 **건의의 본질을 스스로 훼손**하고 있습니다. 이에 사실과 근거에 따라 반론을 제출합니다.

2. 논의의 전제 — 영구약정서에 따른 교회의 유지·관리 의무

교회는 경향학원 부지 안에 있는 **학교강당과 부대시설물을 증축**하고, **체육관을 증·개축**하였으며, **지하주차장 시설물을 신축**하여 경향학원에 기증하였습니다. 그리고 이와 관련하여 다음과 같이 약정하였습니다.

> **「건물 및 시설 이용 영구약정서」 주요 내용**
>
> 1. 경향학원은 교회가 증·개축 및 신축한 건물과 시설물을 기증받으면서, 교회가 **주일예배와 여러 공예배** 등을 위하여 시설물을 이용하는 데 **불편함이 없도록** 하여야 한다.
> 2. 경향학원은 본 시설물을 타에 **양도하거나 담보로 제공하거나 임대하지 못한다**.
> 3. 경향교회는 기증한 시설물에 대하여 교회가 사용하는 기간 동안 **성실하게 유지·관리하여야 한다**.
> 4. 경향교회가 기증한 건물과 시설물을 사용하는 사용료는 **무상**으로 한다. 다만 교회가 사용하는 기간의 **공공요금은 실비 정산**한다.

- **유지·관리 의무는 교회에 있습니다.** 약정 제3항에 따라, 교회가 사용하는 건물과 시설물을 유지·관리할 의무는 교회에 있습니다.
- '건물 소유자가 학교법인이므로 교회가 그 유지·관리에 헌금을 지출할 필요나 의무가 없다'는 일부 의견은 **사실과 전혀 다릅니다**. 교회는 이 시설을 무상으로 사용하는 대신 성실히 관리하기로 약정하였습니다.
- 오히려 약정을 엄격하게 적용하면 **학교법인은 교회가 사용 중인 건물과 시설물의 유지에 기여하지 않는 구조**입니다. 교회가 관리하지 않으면 시설은 노후화되고, 그 피해는 예배와 교육을 드리는 교회가 고스란히 떠안게 됩니다.
- 또한 약정 제2항은 학교법인의 **양도·담보 제공·임대를 금지**하고 있어, 교회가 관리하는 시설이 외부로 유출되거나 다른 목적에 쓰일 가능성이 이미 제도적으로 차단되어 있습니다.

이 약정은 아래 쟁점 ③(배임), ④(증여세), ⑤(사립학교법·사유화)를 판단하는 기본 전제입니다.

3. 쟁점별 반론

① "기정사실화" 주장 — 전제부터 사실이 아닙니다

- 건의서 스스로 '추진하려는 **기류**'라고 썼습니다. 확인된 의결이나 집행이 아니라 **인상과 추정**을 근거로 삼고 있다는 뜻입니다.
- 추진위원회는 현재 벤치마킹 답사와 비교 검토를 진행하는 **논의 단계**에 있습니다. 검토 중인 안에 의견을 내는 것은 정당하지만, 의결 전 단계를 '기정사실화·독단·졸속'으로 규정하는 것은 사실 왜곡입니다.

② 마스터플랜 선행론 — 원칙은 옳으나 '선(先) 마스터플랜, 후(後) 사업'이라는 이분법은 오류입니다

- 단계적 종합계획에는 반드시 **'1단계 사업'**이 있습니다. 시한(2027년 행사), 활용도, 비용 대비 효과가 큰 사업을 먼저 하는 것은 '우선순위 왜곡'이 아니라 **우선순위 설정 그 자체**입니다.
- 교회 전체 마스터플랜은 진단·설계·공론화에 상당한 기간이 걸립니다. 그동안 모든 사업을 멈추면 공사비 상승과 기회 상실이라는 비용을 교회가 고스란히 떠안게 됩니다. 마스터플랜 수립과 1단계 사업 심의는 **병행**할 수 있습니다.
- '일회성 행사를 위한 공사'라는 규정도 사실과 다릅니다. 행사는 **계기**일 뿐이며, 개선된 시설은 약정에 따라 교회가 무상으로 계속 사용하면서 수십 년간 예배·교육·선교에 쓰는 **장기 자산**입니다.

③ 업무상 배임(형법 제356조) 주장 — 법리를 오해했습니다

- 업무상 배임죄는 **임무 위배 행위**, **본인(교회)에 대한 재산상 손해**, 그리고 자기 또는 제3자의 이익을 꾀하려는 **고의**가 모두 있어야 성립합니다. 교회의 목적(예배·교육·선교)에 맞는 시설에 교회 스스로의 활용을 위해 투자하고, 이를 정관과 규정에 따른 당회·공동의회 결의로 **공개적으로** 집행한다면 임무 위배도 손해를 끼칠 고의도 인정되기 어렵습니다. 법원도 정당한 절차와 합리적 판단을 거친 결정을 사후 결과만으로 배임으로 보지 않습니다(이른바 '경영판단의 원칙').
- 더욱이 교회는 영구약정서에 따라 사용 중인 시설을 **성실히 유지·관리할 의무**를 지고 있습니다. 약정상 의무를 이행하기 위한 지출은 교회에 손해를 끼치는 행위가 아닙니다. 오히려 시설을 방치하는 것이 **교회의 약정상 임무를 소홀히 하는 것**입니다.
- 교회 재산은 교인들의 **총유**이며, 그 관리·처분은 교인총회(공동의회) 결의에 따릅니다(민법 제275조·제276조). 즉 적법성의 열쇠는 **절차**이지, 사업 자체를 금지하는 데 있지 않습니다.
- 그럼에도 '추진위원 및 찬성한 당회원 **전원**에게 법적 책임이 귀속될 수 있다'고 쓴 것은 법적 근거가 아니라 **심리적 압박**입니다.

④ '변칙 증여'·증여세 주장 — 약정의 구조와 세법을 오해했습니다

- 교회가 사용하는 시설에 대한 개보수 지출은 대가 없이 재산을 넘기는 '증여'가 아니라, 영구약정서 제3항에 따른 **유지·관리 의무의 이행**이며 교회가 무상으로 사용하는 **예배 공간을 개선하는 일**입니다. 이를 '증여'로만 보는 것은 약정의 구조를 간과한 해석입니다.
- 설령 일부를 학교법인에 대한 기부로 보더라도, 학교법인은 「상속세 및 증여세법」상 **공익법인등**이며 공익법인등이 출연받은 재산은 **증여세 과세가액에 산입하지 않습니다**(같은 법 제48조 제1항). 종교단체가 학교법인에 지정 기부하는 것은 정상적인 공익 기부 경로입니다.
- '변칙 증여'는 특수관계를 이용한 조세 회피를 가리키는 말로, 약정에 근거하여 투명하게 지출하고 회계 처리하는 사안에 붙일 용어가 아닙니다. 필요한 것은 지출의 성격(유지·관리비 또는 기부금)에 맞는 **회계 처리와 증빙**이라는 절차입니다(세부는 세무사 확인 권고).

⑤ 사립학교법·'사유화' 주장 — 절차 요건을 '금지 사유'로 오인했고, 이미 맺은 약정을 간과했습니다

- 사립학교법 제28조는 기본재산의 매도·증여·교환·용도변경·담보 제공 등에 관할청 허가를 요구하고, 제29조는 회계 구분을 규정합니다. **시설 개보수 자체를 금지하는 조항이 아닙니다.** 공사 규모가 통상의 유지·관리를 넘는 경우에도 학교법인 이사회 의결과 교육청 보고·허가 절차를 밟으면 되는 문제입니다.
- 교회와 학교법인 사이에는 이미 「**건물 및 시설 이용 영구약정서**」가 있습니다. 약정은 교회의 무상 사용, 학교법인의 양도·담보 제공·임대 금지, 교회의 유지·관리 의무, 공공요금 실비 정산을 정하고 있어 **'사유화' 우려는 이미 제도적으로 차단**되어 있습니다. 필요하다면 이번 리모델링의 공사 범위·비용 부담·관리 책임을 명시하는 **부속 합의**를 더하면 됩니다. 이것이 건설적인 해법입니다.
- '불투명한 외부 자금 유입', '사유화', '이사진 신분상 제재' 같은 표현은 약정의 존재를 고려하지 않았을 뿐 아니라, 일어나지도 않은 감사 지적을 미리 단정한 것입니다.

⑥ 재원 조달 우려 — 경청할 부분이 있으나 결론이 과도합니다

- **부채·이자 부담 검토는 필요합니다.** 추진위원회는 자체 적립·헌금·차입의 비율과 상환 계획을 담은 **재원 시나리오**를 공동의회에 제시하겠습니다.

- 광명 아파트 매각에 대한 법인세는 매각대금이 아니라 **양도차익**을 기준으로 매기며, '약 40%'라는 일률적인 추정은 검증되지 않았습니다. 세무 전문가의 공식 검토가 필요합니다.
- 선교관 담보에 공동의회 승인이 필요하다는 점에는 **이견이 없습니다**. 그러나 건의서는 이 절차를 우회하려 했다는 사실을 하나도 제시하지 못한 채 '소지'라는 가정만 내세웁니다.
- 특별헌금은 **자원하는 마음**으로 드리는 것이며, '성도 이탈'을 단정하는 것은 근거 없는 공포를 조장하는 일입니다.

⑦ 대안(제신원대 주최·호텔 대관) — 부분적으로 수용 가능하나 본질을 대체하지 못합니다

행사 장소 대안은 검토할 가치가 있으며 기꺼이 함께 비교하겠습니다. 그러나 리모델링의 목적은 행사 1회가 아니라 **장기 활용**에 있습니다. 호텔 대관료는 쓰면 사라지는 지출이며 교회에 아무것도 남기지 않습니다. 반면 약정에 따라 교회가 무상으로 계속 사용하고 관리하는 시설에 대한 투자는 **교회의 예배 환경으로 남습니다**.

4. 결론부 표현과 건의자의 태도에 대한 문제 제기

건의는 교회를 세우는 수단이어야 합니다. 그런데 건의서 하단과 곳곳의 표현은 **은혜롭지 않으며**, 그 자체로 건의의 정당성을 무너뜨립니다.

건의서의 표현	문제점
"추진위원 및 결의에 찬성한 당회원 전원에게 법적 책임이 귀속될 수 있습니다"	동역자를 잠재적 범죄자로 규정하는 표현입니다. 자유로운 토론과 표결을 위축시키는 압박입니다.
"일부의 독단적 구상이나 졸속 추진"	동료 위원들의 동기와 인격을 근거 없이 폄하합니다.
"기정사실화하여 추진하려는 기류"	확인되지 않은 의도를 사실처럼 단정합니다.
"불투명한 외부 자금 유입 및 학교 시설 사유화"	영구약정서에 따른 정상적인 유지·관리와 협력을 범법의 틀에 미리 가둡니다.
"심각한 시험과 영적 갈등, 성도 이탈을 초래할 위험"	근거 없이 성도들의 불안을 자극합니다.
"당회는 물론 공동의회와 전 성도들의 강력한 저항과 법적 평가에 직면하게 될 것임을 엄중히 말씀드립니다"	위임받지 않은 **'전 성도'의 대표성을 참칭**하고, 저항과 법적 대응을 예고합니다. 이는 건의가 아니라 **최후통첩**입니다.

성경과 교회 질서의 기준

- "무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 **은혜를 끼치게** 하라" (엡 4:29)
- "성령이 하나 되게 하신 것을 평안의 매는 줄로 힘써 지키라" (엡 4:3) · "오직 사랑 안에서 참된 것을 하여" (엡 4:15)
- 감독(장로)은 "책망할 것이 없으며 … **관용하며 다투지 아니하며**" (딤전 3:2-3), "**급히 분내지 아니하며**" (딛 1:7)
- "아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고" (빌 2:3)
- 성도 간의 다툼을 세상 법정으로 가져가는 것을 경계함 (고전 6:1-7) — '법적 평가'를 예고하는 것은 이 정신과 배치됩니다.

구성원(당회원)으로서의 자질에 대한 문제 제기 — 이는 건의자의 인격 전체를 판단하려는 것이 아닙니다. **문서에 드러난 태도**가 장로 직분의 기준에 부합하는지를 묻는 것입니다.

- **합의체 질서의 경시**: 당회원으로서 당회와 위원회 회의석상에서 먼저 충분히 의견을 내고 토론할 수 있었습니다. 그런데도 경고성 문구를 담은 '공식 건의서'를 전원 참조로 발송한 것은 **협의 절차를 존중하는 자세가 아닙니다**(마 18:15의 순서와도 어긋납니다).
- **사실과 추정의 혼동**: '기류', '소지', '우려'를 근거로 동역자의 범죄 가능성을 거론했습니다. 교회가 이미 체결한 영구약정서조차 확인하지 않았습니다. 직분자의 말은 무게가 큰 만큼 사실 확인이 먼저여야 합니다.
- **동역자에 대한 신뢰와 존중의 결여**: 형사책임을 경고하고 '독단·졸속'이라고 낙인찍는 것은 함께 교회를 섬기는 장로들을 대하는 언어가 아닙니다.
- **대표성의 참칭과 갈등의 예고**: '전 성도들의 강력한 저항'을 언급한 것은 회중을 갈등의 당사자로 끌어들이는 것입니다. 이는 교회의 하나 됨을 지켜야 할 직분자의 책임과 정면으로 배치됩니다.

- **결과적으로 건의의 본질을 훼손**: 마스터플랜과 재정 건전성이라는 타당한 문제의식조차 이러한 표현 때문에 진정성을 의심받게 되었습니다. **옳은 내용도 옳은 방식으로 말해야 교회를 세웁니다.**

5. 요청 사항

- **첫째**, 건의서 결론부의 위협적 표현(법적 책임 귀속, 강력한 저항과 법적 평가)을 **철회·정정**하고, 당회 안에서 유감을 표명해 주시기 바랍니다.
- **둘째**, 배임·증여세·사립학교법 쟁점은 **영구약정서를 기본 자료로 제출**하여 교회 고문 변호사와 세무사의 **공식 검토 의견서**로 확인하겠습니다. 개인의 법률 해석으로 위원회를 압박하는 일은 없어야 합니다.
- **셋째**, 교회가 사용하는 건물과 시설물의 유지·관리 의무가 교회에 있다는 점을 당회가 공식적으로 확인하고, 이를 전제로 시설 관리 계획을 세워 주시기 바랍니다.
- **넷째**, 제2성전 리모델링안은 **마스터플랜의 1단계 후보로 병행 심의**하겠습니다. 이를 위해 ① 재원 시나리오, ② 영구약정서에 근거한 학교법인과의 **부속 합의안**(공사 범위·비용 부담·관리 책임 명시), ③ 행사 장소 대안 비교표를 마련하고, 선교관 담보 등 모든 사항은 당회와 공동의회 절차에 따라 진행하겠습니다.
- **다섯째**, 앞으로 이견은 회의석상에서 "사랑 안에서 참된 것을 말하는"(엡 4:15) 방식으로 나누어, 추진 과정 자체가 교회를 세우는 과정이 되기를 바랍니다.

2026년 10월 ○○일　당회원 장로 ○○○ (인)